

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3081/2535

นาง อ่วม ปลั่ง กลาง
นาง ดี ร่ม รื่น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531 (2)

โจทก์ไปทวงเงิน 2,500 บาท คืนจากจำเลย จำเลยด่าโจทก์ซึ่งเป็นมารดาว่า "อี
ลำเพ็ง อีหัวหงอก กูไม่ให้ อย่ากได้ให้ไปฟ้องร้องเอา" การกระทำของจำเลยดังกล่าว
เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 531(2)
อันเป็นการประพฤตินิรคุณโจทก์ชอบที่จะเรียกถอนคืนการให้ที่ดินที่โจทก์ยกให้
จำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาจำเลย เมื่อ พ.ศ. 2518 โจทก์และนายดำ ปลั่ง
กลาง สามีโจทก์ได้ยกที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 173 ปัจจุบันมีหลักฐานเป็นหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้แก่จำเลย และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2529
โจทก์ได้ยกที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1440 ให้แก่
จำเลยอีก ต่อมาเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2531 จำเลยได้ประพฤตินิรคุณต่อโจทก์ด้วย
การบอกปิดไม่ยอมให้ความอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ในขณะที่โจทก์ตกเป็นผู้ยากไร้และ
จำเลยสามารถจะให้ได้ นอกจากนี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2531 จำเลยได้หมิ่น
ประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงขอให้ศาลบังคับจำเลยคืนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1620 เฉพาะส่วนของโฉทก์ครึ่งหนึ่งและเลขที่ 1440 หมู่ที่ 2 ตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนให้แก่โฉทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลพิพากษาหากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยหมิ่นประมาทโฉทก์และไม่เคยบอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นสำหรับเลี้ยงชีวิตแก่โฉทก์ โฉทก์มิใช่ผู้ยากไร้ และโฉทก์ยกที่ดินให้จำเลยตามหน้าที่ธรรมจรรยาของมารดาไม่มีอำนาจฟ้องเรียกคืน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โฉทก์มีสิทธิครอบครองร่วมกับจำเลยในที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 1620 และให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1440 ตามฟ้องให้โฉทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โฉทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหจะต้องวินิจฉัยตามที่โฉทก์ฎีกาในข้อแรกว่า จำเลยหมิ่นประมาทโฉทก์อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) หรือไม่ โฉทก์เบิกความว่า เมื่อเดือนเจ็ด พ.ศ. 2531 โฉทก์ไปทวงเงิน 2,400 บาทคืนจากจำเลย จำเลยไม่ยอมคืนและด่าว่า "อีสาเพ็ง อีหัวหงอกกูไม่ให้อยากจะได้ให้ไปฟ้องร้องเอา" เห็นว่า ถ้าจำเลยด่าโฉทก์ผู้เป็นมารดาด้วยถ้อยคำดังกล่าวจริง การกระทำของจำเลยก็ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทโฉทก์อย่างร้ายแรง ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) อัน

เป็นการประพจน์ในกรณีที่โจทก์จะเรียกถอนคืนการให้ที่ดินที่โจทก์ยกให้จำเลยได้ ส่วนที่จำเลยนำสืบว่าจำเลยไม่ได้ค่าโจทก์ เหตุที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เนื่องจากไม่พอใจที่จำเลยดีเด็กชายสุทินบุตรของนางม่วงเพราะเด็กชายสุทินไปลักทรัพย์ของคนอื่นนั้น เห็นว่า จำเลยเป็นบุตรของโจทก์ไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน หากจำเลยไม่ได้ค่าโจทก์แล้วโจทก์คงไม่ปรักปรำจำเลย และลำพังเพียงจำเลยดีหลานโจทก์เพราะไปลักทรัพย์ของคนอื่น โจทก์ก็ไม่น่าจะโกรธถึงขนาดฟ้องจำเลยซึ่งเป็นบุตรเป็นคดีนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์ไปทวงเงิน 2,400 บาทคืนจากจำเลย จำเลยไม่ยอมคืนแล้วค่าโจทก์ด้วยถ้อยคำดังที่โจทก์เบิกความจริง การกระทำของจำเลยเป็นการประพจน์ในกรณีที่โจทก์ตามบทกฎหมายที่กล่าวแล้ว โจทก์เรียกที่ดินที่ยกให้คืนได้คดีไม่จำต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้บอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์ในเวลาที่โจทก์ยากไร้และจำเลยยังสามารถจะให้ได้หรือไม่ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ